

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2020/2531

ธนาคาร กรุงเทพ ฯ พาณิชย์ การ จำกัด

โจทก์

แพทย์ หญิง ลดาวัลย์ ช นา นิยม กับ

พวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 293

คำร้องขอให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษานำยึดไว้ โดยเหตุที่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิหักกลบลบหนี้กันได้นั้น ทรัพย์สินที่ถูกยึดจะต้องเป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาผู้ยื่นคำร้องเท่านั้น การที่ โจทก์นำยึดทรัพย์สินจำนวนของจำเลยที่ 3 เพื่อขายทอดตลาดเอาเงินใช้หนี้ตามคำ พิพากษา แม้จำเลยที่ 1 จะเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาร่วมกับจำเลยที่ 3 แต่ทรัพย์สินที่ ยึดก็มีใช้ทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงไม่อาจขอให้งดการบังคับคดีตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 293 ได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระหนี้ตาม สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์จำเลยทั้งสามไม่ชำระหนี้ โจทก์ขอ ให้ศาลออกหมายบังคับคดียึดทรัพย์สินจำนวนคือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 3 ออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้งดการขายทอดตลาด

ทรัพย์สินไว้ก่อนโดยอ้างว่า จำเลยที่ 1 ได้ยื่นฟ้องโจทก์กับพวกต่อศาลชั้นต้นศาลเดียวกันให้ร่วมรับผิดชอบใช้ราคาที่ดิน ซึ่งหากจำเลยที่ 1 ชนะคดีจะไม่ต้องขายทอดตลาดทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดเพราะสามารถหักกลบลบหนี้กันได้ และการงดการขายทอดตลาดไว้ไม่ทำให้โจทก์เสียหายศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ไม่มีเหตุให้งดการบังคับคดี ยกคำร้อง จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาวินิจฉัยมีว่า ตามคำร้องของจำเลยที่ 1 มีเหตุที่จะขอให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดตามคำร้องของจำเลยที่ 1 หรือไม่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 293 วรรคแรก บัญญัติว่า "ลูกหนี้ตามคำพิพากษาอาจยื่นคำขอทำเป็นคำร้องต่อศาลให้งดการบังคับคดีไว้ โดยเหตุที่ตนได้ยื่นฟ้องเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเป็นคดีเรื่องอื่นในศาลเดียวกันนั้น ซึ่งศาลยังมิได้วินิจฉัยชี้ขาด และถ้าหากตนเป็นฝ่ายชนะ จะไม่ต้องมีการขายทอดตลาดหรือจำหน่ายทรัพย์สินของตนโดยวิธีอื่น เพราะสามารถจะหักกลบลบหนี้กันได้" ศาลฎีกาเห็นว่า ตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่ถูกเจ้าหนี้ตามคำพิพากษายึดทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ แล้วจะไม่ต้องมีการขายทอดตลาดหรือจำหน่ายทรัพย์สินนั้น เนื่องจากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีความสามารถจะหักกลบลบหนี้กันได้ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องเป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาผู้ยื่นคำขอให้งดการบังคับคดีเท่านั้น คดีนี้โจทก์ขอให้บังคับคดี โดยนำยึดทรัพย์สินจำนองคือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 16518 ของจำเลยที่ 3 พร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษา แม้จำเลยที่ 1 จะเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาร่วมกับจำเลยที่ 3 แต่ทรัพย์สินจำนองคือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่โจทก์นำยึดเพื่อขายทอดตลาดดังกล่าวไม่ใช่เป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงไม่อาจขอให้งดการบังคับคดีได้ตามคำร้อง ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งและพิพากษาให้ยกคำร้องชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(กรณี สุวรรณโรจน์-จำนง นิยมวิภาต-เฉลิม การปล้มจิตต์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>